行政訴訟 — 主題式考古題整理

涵蓋範圍：訴訟類型、審判權、確認訴訟、暫時權利保護、簡易訴訟與交通裁決、訴訟程序、強制執行
資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、訴訟類型

一、108年第28題（原第48題）

甲申請建築二屋之建造執照，經主管機關乙分別作成否准之行政處分A、B。甲不服，向訴願機關丙對二處分提起訴願，歷經1年，訴願決定最終駁回行政處分A部分，惟就行政處分B部分仍未處理，下列敘述何者正確？

(A) 甲得合併就行政處分A、B二部分表示不服，以丙為被告提起行政訴訟
(B) 甲僅得就行政處分A部分表示不服，以乙為被告提起行政訴訟，至於行政處分B部分應待訴願決定結果而定
(C) 甲得就行政處分A、B二部分表示不服，分別以丙及乙為被告，提起行政訴訟
(D) 甲得分別就行政處分A、B二部分表示不服，以乙為被告提起行政訴訟

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	撤銷訴訟之被告應為**原處分機關**（行訴法§24），而非訴願機關丙
(B)	✗	對行政處分B部分，因訴願逾3個月未決定，視同訴願駁回（訴願法§85），甲亦得起訴
(C)	✗	被告應為原處分機關乙，非分列丙及乙為被告
(D)	☑ 正確	就處分A，訴願已駁回，得對乙提起撤銷訴訟；就處分B，訴願逾期未決定，視同駁回（訴願法§85），亦得以乙為被告提起訴訟

二、109年第25題（原第45題）

地政機關在土地登記簿上之「其他登記事項欄」註記「涉及違法地目變更，土地使用仍應受原地目限制」等文字。所有權人不服，請求註銷該註記，遭地政機關拒絕後，依司法實務見解，應為如何之救濟？

(A) 系爭註記破壞所有權之圓滿性，影響第三人交易意願，為行政處分，所有權人應循序提起訴願及撤銷訴訟
(B) 所有權人請求地政機關排除系爭註記，遭拒絕後，應循序提起訴願及課予義務訴訟
(C) 系爭註記未改變土地使用管制，自非行政處分，所有權人應提起一般給付訴訟，請求法院判命地政機關註銷該註記
(D) 所有權人僅能依國家賠償法，向地政機關請求賠償因該註記所生之交易損失

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	註記僅為地政機關在登記簿上所為之記載，不改變土地使用管制之法律效果，**非行政處分**
(B)	✗	註記非行政處分，排除註記之請求不涉課予義務訴訟
(C)	☑ 正確	系爭註記非行政處分（未改變法律關係），請求註銷該註記為請求行政機關為**事實行為**之排除，應提起**一般給付訴訟**
(D)	✗	非僅得依國賠法請求賠償，尚得請求排除該註記

三、109年第31題（原第51題）

甲公益團體以書面敘明，乙主管機關疏於執行廢棄物清理法第71條第1項所定命丙違規行為人限期移除其違法回填廢棄物，並告知乙機關。如乙機關於該書面送達之日起60日內仍怠於執行該具體之職務行為，甲得提起何種類型之行政訴訟？

(A) 將乙機關怠於執行職務之行為視為否准處分，提起撤銷訴訟，請求撤銷該否准處分
(B) 提起怠為處分之課予義務訴訟，請求判命乙機關作成令丙限期移除其違法回填廢棄物之行政處分
(C) 提起確認訴訟，請求確認乙機關怠於執行職務為違法
(D) 依廢棄物清理法第72條第1項規定提起一般給付訴訟，請求判命乙機關依法執行法定職務

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	怠於執行職務非否准處分，不適用撤銷訴訟
(B)	☑ 正確	乙機關怠於作成「命丙限期移除」之行政處分，甲經書面告知後60日仍怠於執行，得提起**課予義務訴訟**（行訴法§5）
(C)	✗	確認訴訟無法達到命機關作成處分之效果
(D)	✗	公益團體請求機關作成之標的為行政處分（命丙移除），應以課予義務訴訟為之，非一般給付訴訟

四、111年第32題（原第51題）

有關行政訴訟法上訴訟類型之敘述，下列何者正確？

(A) 課予義務訴訟為請求財產上給付或行政處分以外之非財產上給付之訴訟
(B) 行政機關之財產上給付，應以行政處分為決定者，原告應提起課予義務訴訟
(C) 提起一般給付訴訟，亦須經訴願程序
(D) 撤銷訴訟之判決，得作為行政法院強制執行名義

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	課予義務訴訟係請求行政機關**作成行政處分**之訴訟；(A)所述為一般給付訴訟
(B)	☑ 正確	若人民請求之財產上給付應以行政處分為決定，則應提起**課予義務訴訟**，而非一般給付訴訟
(C)	✗	一般給付訴訟**不須**經訴願前置程序
(D)	✗	撤銷訴訟判決為形成判決，撤銷原處分即已實現，無須強制執行

五、111年第30題（原第49題）

甲、乙等廠商參與政府採購之投標，標案之履約期間為2年，開標結果由乙得標，甲未得標並認開標結果（即原處分）為違法，乃提起行政救濟，經異議、申訴，均未獲救濟，而向行政法院起訴請求撤銷原處分。嗣因訴訟費時，拖延近2年，法院定期進行言詞辯論時，乙因得標而與採購機關訂立之契約僅剩半個月即履約完畢，預計判決時已履約完畢。下列法院進行之程序，何者最為適當合法？

(A) 依甲之聲明進行辯論、裁判，如認甲為有理由，仍判決撤銷原處分
(B) 進行闡明，向甲曉諭，是否變更訴訟類型，改以確認違法之訴代之
(C) 依甲之聲明進行辯論、裁判，如認甲為有理由，作成情況判決駁回原告之訴，並於主文中諭知原處分違法
(D) 進行闡明，向甲曉諭，如有情況判決發生，是否追加賠償之聲明

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	履約將完畢，撤銷原處分已無實益
(B)	☑ 正確	原處分之效果因履約完畢而消滅，法院應闡明當事人是否**變更為確認違法訴訟**（行訴法§6 III）
(C)	✗	情況判決適用於撤銷原處分對公益有重大損害之情形，且仍以撤銷訴訟為前提
(D)	✗	尚未發生情況判決，不宜預先闡明追加賠償聲明

六、114年第29題（原第49題）

人民甲與行政機關締結行政契約後，甲因情事變更，向行政機關申請調整契約內容，但行政機關函覆「本案不符情事重大變更之法定要件」，拒絕調整。依最高行政法院實務見解，甲應如何提起行政訴訟？

(A) 提起課予義務訴訟，請求法院判命行政機關作成同意調整之行政處分
(B) 提起一般確認訴訟，請求法院為確認情事變更法律關係存在之判決
(C) 提起一般給付訴訟，請求法院判命行政機關為同意調整之意思表示
(D) 提起撤銷訴訟，並請求法院為增、減給付或變更其他原有效果之判決

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	調整契約內容非行政處分，不宜提起課予義務訴訟
(B)	✗	確認訴訟無法達成調整契約之目的
(C)	☑ 正確	行政契約之調整屬**意思表示**之請求，應提起**一般給付訴訟**
(D)	✗	行政機關之拒絕函非行政處分，不得提起撤銷訴訟

七、110年第31題（原第50題）

甲向政府機關請求公開有關對外貿易談判之資訊，遭拒絕，請問甲應如何尋求救濟？

(A) 甲得提起訴願，若未獲救濟，得提起課予義務之訴
(B) 甲得不經訴願逕行提起確認不公開之決定係屬違法之訴訟
(C) 甲得提起確認有政府資訊公開請求權之訴
(D) 甲得提起訴願，若未獲救濟，得提起撤銷之訴

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	拒絕公開為行政處分，應經**訴願→課予義務訴訟**（請求作成准予公開之處分）
(B)	✗	確認訴訟有補充性，得提撤銷或課予義務訴訟，不得逕提確認
(C)	✗	確認訴訟不適當，應提課予義務訴訟

(D) ✗ 僅撤銷拒絕處分無法達成目的，應提課予義務訴訟

貳、審判權

一、108年第2題（原第22題）

依司法實務見解，關於下列人員提起行政訴訟之敘述，何者錯誤？

(A) 大學生甲不服學校之退學處分，得循序提起行政訴訟
(B) 公務員乙不服年終考績乙等之評定，得循序提起行政訴訟
(C) 役男丙不服兵役主管機關有關緩徵之複核結果，得循序提起行政訴訟
(D) 受刑人丁不服監獄對其所為之禁止通訊處分，得循序提起行政訴訟

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	退學處分改變學生身分，屬行政處分，得循序提起行政訴訟（釋字第382號）
(B)	✗ 錯誤	年終考績**乙等**並未改變公務員身分關係，屬機關內部管理措施，依司法實務見解**不得**提起行政訴訟（僅考績**丙等**以下影響權益始得爭訟）
(C)	☑ 正確	緩徵之複核結果涉及役男入營時期，影響其權益，得提起行政訴訟
(D)	☑ 正確	受刑人之禁止通訊處分侵害其通訊權，得循序提起行政訴訟

二、109年第2題（原第22題）

下列何項爭議，非得依行政訴訟法提起行政訴訟？

(A) 請領公教人員保險養老給付之爭議
(B) 中央健康保險署與全民健康保險醫事服務機構關於特約之爭議
(C) 政府採購廠商與機關間關於決標之爭議
(D) 主管機關終止公務人員配住宿舍關係之爭議

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	行政訴訟	公教保險養老給付涉及公法上法律關係，屬行政法院管轄
(B)	行政訴訟	全民健保特約爭議依全民健康保險法規定屬**公法爭議**，由行政法院管轄
(C)	行政訴訟	政府採購之決標爭議，依政府採購法提起異議、申訴，不服得向行政法院起訴
(D)	☑ 非行政訴訟	公務人員配住宿舍關係之終止為**使用借貸**之私法關係，非公法爭議，**不得**依行政訴訟法提起行政訴訟

三、109年第7題（原第27題）

依司法院大法官解釋意旨，關於受刑人不服監獄處分或其他管理措施時之救濟制度，下列敘述何者正確？

(A) 均不得向法院提起訴訟請求救濟
(B) 立法機關得基於立法形成自由，視相關措施侵害受刑人權利之程度，設計屬機關內部自我省查糾正之申訴程序
(C) 監獄處分或其他管理措施乃刑事判決之執行，自屬刑事訴訟審判權範圍
(D) 相關案件，因侵害受刑人之基本權利尚屬輕微，故適用行政訴訟法簡易訴訟程序，但應經言詞辯論

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	受刑人不服監獄處分，得循申訴→向法院提起訴訟（釋字第755號）
(B)	☑ 正確	立法機關得視措施侵害程度，**彈性設計**救濟制度，對於輕微管理措施，得設計機關內部自我省查糾正之**申訴程序**，非一律須向法院救濟
(C)	✗	監獄處分或管理措施為**行政行為**，非刑事訴訟程序，應循行政爭訟途徑
(D)	✗	並非一概適用簡易訴訟程序，且相關程序規定應由立法者具體設計

四、110年第25題（原第44題）

下列事件之爭議，何者應向行政法院提起訴訟？

(A) 公職候選人提起之選舉無效訴訟
(B) 依國家賠償法所提起之國家賠償訴訟
(C) 請求撤銷警察機關依社會秩序維護法作出之罰鍰處分
(D) 請求撤銷行政機關對所屬公務員作出之免職處分

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	選舉訴訟由**普通法院**管轄
(B)	✗	國賠訴訟原則上由**普通法院**管轄
(C)	✗	社維法罰鍰由**地方法院簡易庭**管轄
(D)	☑ 正確	免職處分為行政處分，應經復審→**行政法院**提起撤銷訴訟

五、112年第31題（原第51題）

依法律規定及司法院解釋意旨，有關行政訴訟審判權之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲以其所有之土地遭乙地方政府在其上鋪設柏油道路侵害其所有權為由，欲依結果除去請求權請求乙回復原狀，應向行政法院提起訴訟
(B) 甲以其所有之土地遭乙地方政府在其上鋪設柏油道路侵害其所有權為由，欲依民法第767條物上請求權請求乙除去柏油並返還土地，應向普通法院提起民事訴訟
(C) 甲經經濟部依公司法第27條規定指派為臺灣自來水股份有限公司董事，嗣因故遭撤換，甲如不服，應循序提起行政訴訟
(D) 甲為前臺灣省自來水股份有限公司依行為時「臺灣地區省（市）營事業機構人員遴用暫行辦法」遴用之人員，向公司請求發給資遣費遭拒，應向行政法院提起訴訟

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	結果除去請求權為**公法上**請求權，應向行政法院起訴
(B)	☑	民法物上請求權為**私法上**請求權，應向普通法院起訴
(C)	☑	依公司法指派為國營事業董事之撤換為**公權力行為**，應循行政訴訟
(D)	☑ 錯誤選項	省營事業遴用人員之資遣費爭議屬**私法關係**，應向**民事法院**起訴

六、112年第33題（原第53題）

甲赴主管機關申請工廠紓困補貼，因下列事件而起爭訟時，何者原則上應屬民事法院之審判權範圍？

(A) 主管機關以甲之資格不符，當場駁回其申請
(B) 甲因申請遭駁回，要求返還已繳納之申請費用而遭拒
(C) 甲於辦理申請時與機關承辦人員起口角，甲請求長官對該承辦人員予以懲處遭拒
(D) 甲離開機關時，於門口臺階不慎踩空而跌傷，因此向該機關請求損害賠償

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	行政法院	駁回申請為行政處分之爭訟
(B)	行政法院	申請費返還為公法上爭議
(C)	非司法審判	懲處屬機關內部管理，非法院審判權範圍
(D)	☑ 民事法院	門口跌傷求償屬**國家賠償**，國賠訴訟由**民事法院**管轄

七、113年第50題

甲與 A 市政府簽訂契約，因履約紛爭以 A 市政府為被告，向臺北地方法院提起民事訴訟，但臺北地院認為本案涉及行政契約之履約爭議，性質上為公法事件，應由行政法院審理，下列敘述何者錯誤？

(A) 臺北地院應將本案以裁定移送管轄之行政法院審理
(B) 若受移送之行政法院亦認為對本案無審判權，應裁定停止審理，並聲請司法院解釋
(C) 若當事人對移送裁定不服提起救濟，最高法院認民事法院就本案無審判權，受移送之行政法院即應受理本案
(D) 若受移送之行政法院對該移送裁定不爭執而為本案審理並為裁判，上級審之行政法院不得以行政法院無審判權為由而撤銷或廢棄裁判

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	認無審判權應裁定**移送**有審判權之法院
(B)	☑ 錯誤選項	依現行法制，受移送法院認無審判權時，應裁定**停止訴訟程序**，聲請最高法院或司法院大法官處理審判權衝突，而非逕聲請司法院解釋。（憲法訴訟法施行後已無聲請解釋制度）

(C) ☑ 最高法院認民事法院無審判權，受移送法院即應受理
(D) ☑ 受移送法院不爭執而審理裁判者，上級審不得以無審判權為由廢棄

八、114年第31題（原第51題）

關於審判權之爭議，下列敘述何者正確？

(A) 行政法院對人民提起之行政訴訟事件，認無審判權而屬於刑事法院之審判權時，得逕予裁定駁回其訴
(B) 民事法院認無審判權移送行政法院，行政法院亦認其無審判權，應聲請大法官就審判權爭議作成統一解釋
(C) 依現行制度，難以區分法律關係屬於公法或私法時，當事人可以合意定審判權之歸屬，受理之法院受其拘束，不得再依職權審查審判權之有無
(D) 行政法院受理訴訟認無審判權，以裁定移送民事法院審理，該裁定確定後，民事法院認其亦無審判權，應裁定停止訴訟程序，並向最高法院請求指定有審判權之管轄法院

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	認無審判權應**裁定移送**，不得逕予駁回
(B)	✗	現行制度下應向**最高法院**聲請指定，非聲請大法官統一解釋
(C)	✗	**審判權不得由當事人合意定之**，法院仍應依職權審查
(D)	☑ 正確	受移送法院認無審判權→**裁定停止→向最高法院聲請指定**

> [!NOTE]
> **重點整理（審判權歸屬）**：
>
> - 免職處分 → 行政法院
> - 選舉訴訟 → 普通法院
> - 國家賠償 → 普通（民事）法院（但得於行政訴訟合併請求）
> - 社維法罰鍰 → 地方法院簡易庭
> - 無審判權 → 裁定移送（非駁回）
> - 審判權衝突 → 向最高法院聲請指定

參、確認訴訟

一、108年第34題（原第54題）

依行政訴訟法規定，關於確認訴訟之敘述，下列何者錯誤？

(A) 於交通裁決事件，得提起確認行政處分無效之訴訟
(B) 確認公法上法律關係成立或不成立之訴訟，非原告有即受確認判決之法律上利益，不得提起之
(C) 於收容聲請事件，不得提起確認公法上法律關係成立或不成立之訴訟
(D) 行政處分已執行完畢者，即不得提起確認行政處分為違法之訴訟

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	交通裁決事件亦得提起確認行政處分無效之訴訟
(B)	☑ 正確	確認訴訟須有**即受確認判決之法律上利益**（確認利益），方得提起（行訴法§6 I）
(C)	☑ 正確	收容聲請事件有專屬程序，不適用一般確認訴訟
(D)	✗ 錯誤	行政處分已執行完畢而消滅者，原告有即受確認判決之法律上利益時，**得**提起確認處分違法之訴（行訴法§6 I後段）

二、110年第27題（原第46題）

建築主管機關下令強制拆除建築物，並執行完畢後，建築物所有權人認為該拆除處分違法，應提起何種行政訴訟？

(A) 撤銷訴訟
(B) 課予義務訴訟
(C) 違法確認訴訟
(D) 一般給付訴訟

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	處分已執行完畢，撤銷已無回復可能
(B)	✗	無請求作成處分之需求
(C)	☑ 正確	處分執行完畢後消滅，有即受確認判決之法律上利益者，得提起**確認處分違法訴訟**（行訴法§6 I 後段）

(D) ✗ 一般給付訴訟非適當訴訟類型

三、112年第32題（原第52題）

關於行政訴訟之確認訴訟，下列敘述何者正確？

(A) 得提起撤銷訴訟時，亦得同時提起確認公法上法律關係存在或不存在之訴
(B) 確認行政處分無效之訴訟，應於行政處分達到後2個月不變期間內，逕行提起行政訴訟
(C) 撤銷訴訟進行中原處分已消滅者，於原告有即受確認判決之法律上利益時，行政法院得依職權逕行確認該行政處分為違法
(D) 應提起撤銷訴訟，誤為提起確認行政處分無效之訴訟，其未經訴願程序者，行政法院應以裁定將該事件移送於訴願管轄機關

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	確認訴訟有**補充性**原則，得提撤銷訴訟時不得提確認訴訟
(B)	✗	確認行政處分無效之訴**無不變期間**限制
(C)	✗	應依**原告聲請**變更為確認違法訴訟，非法院依職權逕行確認
(D)	☑ 正確	應提撤銷訴訟誤提確認無效訴訟，未經訴願者，法院應裁定**移送訴願管轄機關**

四、113年第52題

甲有土地一筆遭到徵收，惟土地徵收機關違反土地法規定，未於公告期滿 15 日內給付徵收補償款。甲若欲主張徵收處分失其效力而提起行政訴訟時，依司法實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲應經訴願程序後提起撤銷訴訟
(B) 甲應提起確認行政處分違法訴訟
(C) 甲應提起確認行政處分無效訴訟
(D) 甲應提起確認徵收法律關係不存在訴訟

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	徵收處分失效非處分違法之撤銷問題
(B)	✗	處分非違法，而是因未按期給付補償而**失其效力**
(C)	✗	處分非無效，而是因法定事由失效
(D)	☑ 正確	未於期限內給付補償→徵收處分**失其效力**→徵收法律關係不存在，應提起**確認法律關係不存在訴訟**

五、114年第27題（原第47題）

下列何者非屬確認訴訟之標的？

(A) 確認道路交通安全規則無效
(B) 確認當事人是否屬於某公法人之會員
(C) 確認某筆土地是否具有公用地役關係
(D) 確認當事人是否具有中華民國國籍

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 非確認訴訟標的	道路交通安全規則為**法規命令**，其效力非確認訴訟標的。確認訴訟標的限於**行政處分無效**或**公法上法律關係存否**
(B)	得為標的	會員資格屬公法上法律關係存否
(C)	得為標的	公用地役關係屬公法上法律關係存否
(D)	得為標的	國籍屬公法上法律關係存否

肆、暫時權利保護

一、111年第34題（原第53題）

某專辦國外某特定地區旅遊之旅行社，獲知主管機關即將發布全國性警告，指出某嚴重傳染病疫情於該地區已日益升高。試問，該旅行社應聲請下列何種類型之暫時權利保護，始能及時阻止主管機關發布該警告，以避免造成消費者恐慌而打消前往該地區旅行之計畫？

(A) 假扣押
(B) 假處分
(C) 假執行
(D) 停止執行

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	假扣押適用於金錢請求之保全；本案非金錢請求
(B)	☑ 正確	阻止機關為一定行為（發布警告），屬**預防性不作為**之暫時權利保護，應聲請**假處分**
(C)	✗	假執行適用於判決之暫時執行，非本案類型
(D)	✗	停止執行適用於已作成之行政處分；本案處分**尚未作成**

二、112年第30題（原第50題）

甲經營工廠，周轉困難，向主管機關申請紓困貸款遭拒；甲不服，擬提起行政爭訟，以謀救濟。如甲另又憂心爭訟過久，自己工廠勢必不支倒閉時，應聲請下列何種類型之暫時權利保護，請求法院命主管機關暫先提供紓困貸款？

(A) 假扣押
(B) 假處分
(C) 假執行
(D) 停止執行

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	假扣押適用於金錢給付請求之保全
(B)	☑ 正確	請求法院命機關暫先為一定行為（核貸），屬**定暫時狀態之假處分**
(C)	✗	假執行不適用
(D)	✗	停止執行適用於已作成之處分，本案為**否准處分**，停止其執行無法達成目的

三、113年第49題

關於行政訴訟暫時權利保護制度之敘述，下列何者錯誤？

(A) 當事人不服罰鍰處分，提起撤銷訴訟，應適用停止執行程序
(B) 當事人依法申請行政機關許可遭否准，提起課予義務訴訟，應適用假處分程序
(C) 當事人請求行政機關返還已繳納之罰鍰，提起給付訴訟，應適用假處分程序
(D) 當事人提起確認行政處分無效訴訟，應適用假處分程序

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	不服罰鍰→撤銷訴訟→**停止執行**
(B)	☑	否准處分→課予義務訴訟→**假處分**
(C)	☑	給付訴訟→**假處分**（定暫時狀態）
(D)	☑ 錯誤選項	確認行政處分無效→**無效處分不生效力**，本無須暫時權利保護；若有需要，應以確認之訴性質判斷，非當然適用假處分

> [!NOTE]
> **重點整理（暫時權利保護類型對照）**：
>
> | 本案訴訟類型 | 暫時權利保護 |
> |---|---|
> | 撤銷訴訟 | 停止執行 |
> | 課予義務訴訟 | 假處分 |
> | 一般給付訴訟 | 假處分（或假扣押） |
> | 確認訴訟 | 原則不適用 |
> | 金錢請求保全 | 假扣押 |
> | 非金錢請求保全 | 假處分 |

伍、簡易訴訟與交通裁決

一、110年第28題（原第47題）

甲如不服交通裁決事件訴訟程序之第一審判決時，下列敘述何者錯誤？

(A) 得上訴於管轄之高等行政法院
(B) 前項上訴，非以原裁判違背法令為理由，不得為之
(C) 前項上訴，須經高等行政法院之許可
(D) 對於交通裁決事件訴訟程序之第二審判決，不得上訴

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	交通裁決一審由地方法院行政訴訟庭管轄，上訴至高等行政法院
(B)	☑	上訴須以原裁判**違背法令**為理由（法律審）
(C)	☑ 錯誤選項	交通裁決上訴**不須**經高等行政法院許可，此與簡易訴訟上訴不同
(D)	☑	第二審判決即為**終審**，不得再上訴

二、110年第29題（原第48題）

有關行政訴訟簡易訴訟程序之敘述，下列何者正確？

(A) 簡易訴訟之起訴，概得以言詞為之，且其第一審程序由地方法院行政訴訟庭管轄
(B) 簡易訴訟程序之裁判，原則上不經言詞辯論為之
(C) 高等行政法院受理簡易訴訟程序之上訴事件，認有確保裁判見解統一之必要者，應以裁定移送司法院大法官審理之
(D) 對於適用簡易程序之裁判提起上訴或抗告，以訴訟事件所涉及之法律見解具有原則性者為限

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	簡易訴訟得以**言詞起訴**，由**地方法院行政訴訟庭**管轄
(B)	✗	簡易訴訟原則上**仍經言詞辯論**
(C)	✗	非移送大法官，而由高等行政法院自行審理
(D)	✗	此為舊法規定，現行法已修正

三、112年第29題（原第49題）

下列行政訴訟事件，何者應適用通常訴訟程序？

(A) 因不服行政機關所為新臺幣2萬元罰鍰及公布公司負責人姓名之處分提起撤銷訴訟
(B) 因不服行政機關所為新臺幣40萬元罰鍰及環境講習8小時之處分提起撤銷訴訟
(C) 因不服行政機關所為輔導教育處分提起撤銷訴訟
(D) 關於內政部移民署之行政收容事件涉訟

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 通常程序	雖罰鍰僅2萬元，但併有**公布姓名**之非金錢處分，非單純金錢案件，應適用**通常訴訟程序**
(B)	✗	罰鍰40萬元加環境講習8小時仍屬簡易程序範圍
(C)	✗	輔導教育處分屬簡易程序
(D)	✗	收容事件適用收容聲請程序

陸、訴訟程序

一、108年第31題（原第51題）

課予義務訴訟之原告於訴狀中誤列被告機關時，行政法院應如何處理？

(A) 顯無理由，以判決駁回訴訟
(B) 毋庸命原告補正，逕以裁定駁回訴訟
(C) 先命原告補正，逾期不補正，以裁定駁回訴訟
(D) 請原告撤回起訴後，再以正確之被告機關起訴

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	誤列被告為程序事項，非實體無理由
(B)	✗	法院應先命補正後始得駁回，不得逕行裁定駁回
(C)	☑ 正確	被告誤列屬**可補正**之程序瑕疵，法院應**先命補正**，逾期未補正始以裁定駁回（行訴法§107 I但書）
(D)	✗	無須撤回再起訴，直接補正更正被告即可

二、108年第32題（原第52題）

下列何種事項，行政法院不得依職權為之？

(A) 於終局裁判時，命當事人負擔訴訟費用
(B) 於審理撤銷訴訟事件時，命停止行政處分之執行
(C) 於審理一般給付訴訟事件時，為定暫時狀態之處分
(D) 於審理課予義務訴訟事件時，審酉請求權是否罹於時效

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	得依職權	法院於終局裁判時得依**職權**命當事人負擔訴訟費用
(B)	得依職權	審理撤銷訴訟時，法院得依**職權**停止行政處分之執行（行訴法§116 III）
(C)	☑ 不得依職權	定暫時狀態之處分（假處分）須由**當事人聲請**，行政法院**不得依職權**為之（行訴法§298）
(D)	得依職權	法院審理課予義務訴訟時，得依**職權**審酉時效問題

三、108年第33題（原第53題）

下列關於撤銷訴訟之敘述，何者正確？

(A) 起訴前一律應經合法之訴顬程序
(B) 起訴如有原告不適格之情事，應先以裁定命補正，逾期未補正，以裁定駁回起訴
(C) 原告所受之罰鍰處分如已自動繳納，仍應提起撤銷訴訟，不得改提確認處分違法訴訟
(D) 行政法院在對於原告不利益之範圍內，不得依職權調查證據

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	並非一律須經訴顬。如法律另有規定（如復審、異議程序），得以其他先行程序代之
(B)	✗	原告不適格屬**不可補正**之程序瘦疵，應逕以裁定駁回
(C)	☑ 正確	罰鍰已繳納不表示處分效力已消滅，處分仍然存在。原告仍應提起**撤銷訴訟**，不得以繳納為由改提確認違法訴訟
(D)	✗	行政法院採**職權調查主義**，不受當事人主張拘束，亦不限於對原告有利之事項

四、109年第29題（原第49題）

甲向A縣選舉委員會（下稱A縣選委會）申請登記為A縣某屆縣議員候選人。案經中央選舉委員會以甲犯有刑法妨害投票罪，經判決確定為由，否准甲登記為A縣議員候選人之申請，並由A縣選委會轉知甲。甲不服，應以何者為被告，循序提起行政訴訟？

(A) A縣選委會
(B) A縣政府
(C) 中央選舉委員會
(D) 行政院

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	A縣選委會僅為轉知機關，非作成否准處分之機關
(B)	✗	A縣政府非處分機關
(C)	☑ 正確	**中央選舉委員會**為作成否准候選人登記處分之機關，甲應以中央選委會為被告（行訴法§24：原處分機關為被告）
(D)	✗	行政院非處分機關

五、109年第32題（原第52題）

下列何種民事訴訟之制度，為行政訴訟所不採？

(A) 公示催告
(B) 假處分
(C) 假扣押
(D) 證據保全

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	**公示催告**為民事訴訟特有之制度（民訴法§539以下），行政訴訟法**未設**此制度
(B)	✗	行政訴訟法設有**假處分**制度（行訴法§298）
(C)	✗	行政訴訟法設有**假扣押**制度（行訴法§293）
(D)	✗	行政訴訟法設有**證據保全**制度（行訴法§175）

六、113年第53題

下列何種起訴不合法之情形，行政法院於裁定駁回前應先定期命補正？

(A) 訴訟事件不屬行政訴訟審判之權限者
(B) 當事人就已起訴之事件，於訴訟繫屬中更行起訴者
(C) 訴訟事件不屬受訴行政法院管轄而不能請求指定管轄，亦不能為移送訴訟之裁定者
(D) 由訴訟代理人起訴，而其代理權有欠缺者

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	無審判權為不合法，應直接裁定移送，不得補正
(B)	✗	重複起訴為不合法，應直接裁定駁回，不得補正
(C)	✗	無管轄權且不能移送，應直接裁定駁回
(D)	☑ 正確	**代理權欠缺**屬可補正事項，法院於駁回前應先定期命補正

七、114年第30題（原第50題）

下列何者非屬應適用律師強制代理之事件或案件？

(A) 高等行政法院管轄之環境保護、土地爭議之第一審通常訴訟程序事件
(B) 都市計畫審查程序事件
(C) 人民聲請憲法法庭就法規範及裁判憲法審查之案件
(D) 人民向最高行政法院提起之事件

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	強制代理	高等行政法院第一審通常訴訟程序適用律師強制代理
(B)	強制代理	都市計畫審查程序適用律師強制代理
(C)	☑ 非強制代理	聲請憲法法庭為法規範及裁判憲法審查，**不適用律師強制代理**（但人民可自行委任律師）
(D)	強制代理	向最高行政法院提起事件依法適用律師強制代理

八、114年第28題（原第48題）

依司法實務見解，公立大學依法解聘其教師甲，並議決1年不得聘任為教師。甲對上開解聘及1年不得聘任為教師不服而提起救濟時，下列敘述何者正確？

(A) 甲就解聘，得向教育部提起訴願
(B) 甲就解聘，得以教育部為被告，提起確認聘任法律關係存在之訴
(C) 甲就1年不得聘任為教師，得提起確認聘任法律關係存在之訴
(D) 甲就1年管制期間，得以教育部為原處分機關，提起訴願

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	解聘涉及學校與教師間聘任法律關係之終止，非典型行政處分，不能以訴願救濟
(B)	✗	被告應為學校而非教育部
(C)	✗	1年不得聘任為教師之管制，非聘任法律關係存否問題
(D)	☑ 正確	1年管制期間由**教育部**核定，屬行政處分，得以教育部為原處分機關，**提起訴願**

九、113年第51題

依行政訴訟法規定，關於收容聲請事件之敘述，下列何者錯誤？

(A) 依臺灣地區與大陸地區人民關係條例提起之收容異議事件，屬收容聲請事件
(B) 收容聲請事件，以受收容人所在地之地方行政法院為第一審管轄法院
(C) 行政法院得以有聲音及影像相互傳送之科技設備審理收容聲請事件
(D) 對於收容處分不服者，除得依收容異議程序救濟，亦得提起撤銷訴訟

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	兩岸條例之收容異議屬收容聲請事件
(B)	☑	由受收容人所在地之地方行政法院管轄
(C)	☑	得以遠距視訊科技設備審理

(D) ☑ 錯誤選項 收容事件有**專屬救濟程序**（收容異議），**不得**另行提起撤銷訴訟

柒、行政訴訟之強制執行

一、108年第30題（原第50題）

行政法院為「被告對於原告之申請，應依本院之法律見解另為適法之處分」之判決，若行政機關不為適法之處分時，人民持以向行政法院聲請強制執行，行政法院應如何處理？

(A) 不能執行，因本判決不得作為執行名義
(B) 要求直接上級機關逕為適法之處分，以為代履行
(C) 對行政機關採取直接強制
(D) 對行政機關處以怠金

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	課予義務訴訟判決為執行名義，得聲請強制執行
(B)	✗	上級機關逕為處分非行政訴訟強制執行之方法
(C)	✗	直接強制不適用於命行政機關作成行政處分之情形
(D)	☑ 正確	行政機關不依課予義務判決作成處分時，行政法院得對其處以**怠金**（行訴法§305）

二、110年第26題（原第45題）

關於行政訴訟法上之強制執行程序，何者正確？

(A) 行政法院判決確定後，其強制執行程序有停止之必要者，債務人應依行政訴訟法第 116 條以下停止執行之規定聲請停止執行
(B) 撤銷訴訟判決確定後，如原處分經行政法院維持者，債權人得以該行政處分為執行名義，聲請地方法院行政訴訟庭強制執行
(C) 行政訴訟法規定之強制執行程序，許提起債務人異議之訴，並由執行法院即地方法院行政訴訟庭受理
(D) 行政訴訟法規定之強制執行程序，亦許提起第三人異議之訴，並由普通法院受理

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§116停止執行適用於訴訟繫屬中，非判決確定後之強制執行
(B)	✗	維持原處分之確認判決非執行名義
(C)	✗	債務人異議之訴由**行政法院**受理，非執行法院
(D)	☑ 正確	第三人異議之訴由**普通法院**受理

捌、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
訴訟類型	1	2	1	2			1	7
審判權	1	2	1		2	1	1	8
確認訴訟	1		1		1	1	1	5
暫時權利保護				1	1	1		3
簡易/交通裁決			2		1			3
訴訟程序	3	2				2	2	9
強制執行	1		1					2
合計	**7**	**6**	**6**	**3**	**5**	**5**	**5**	**37**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
訴訟類型選擇	請求作成處分→課予義務；請求給付/意思表示→一般給付
訴願逾期未決	逾3個月未決定視同駁回，得向原處分機關提起訴訟
訴訟變更	撤銷訴訟中原處分消滅→闡明轉換確認違法訴訟
契約調整訴訟	情事變更請求調整→一般給付訴訟
審判權移送	無審判權→裁定移送（非駁回）；衝突→最高法院指定
公務員配住宿舍	使用借貸之私法關係，非行政訴訟
受刑人救濟	得向法院起訴；輕微措施得設申訴程序

確認訴訟補充性	得提撤銷/課予義務時不得提確認
確認無效之訴	無不變期間限制
處分執行完畢	有確認利益者得提確認違法之訴
法規命令效力	非確認訴訟標的
暫時權利保護	撤銷→停止執行；課予義務/給付→假處分
假處分不得依職權	定暫時狀態之處分須當事人聲請
交通裁決上訴	不須經許可；以違背法令為限
通常vs簡易	公布姓名非單純金錢→通常程序
被告機關	原處分機關為被告；誤列得補正
原告不適格	不可補正，逕佗裁定駁回
公示催告	行政訴訟不採
收容事件	專屬救濟程序，不得另提撤銷訴訟
律師強制代理	憲法法庭聲請非強制代理
強制執行	機關不作成處分→處以怠金；第三人異議之訴→普通法院

資料來源： 108–114 年司律一試行政法考古題
最後更新： 2026-06-19